

1501665-89.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... das munições. Já foi processado por tráfico de drogas e tinha saído da cadeia há 20 dias.

A negativa do réu, encontra-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima WESCLLEY PINHEIRO OLIVEIRA, em solo policial, declarou que trabalha como motoboy para o dono de uma pizzeria e de uma drogaria. Na data dos fatos, depois de fazer uma entrega de pizza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501665-89.2021.8.26.0535 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501665-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167500/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 18622621 - 01º D.P. GUARULHOS, 1964/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2167500 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO ROCHA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JOÃO PAULO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 22h30min, na Avenida Nova Taboão, nº 301, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung/A 31, avaliado em R\$ 1.500,00, e a quantia de R\$ 27,00 em espécie, de propriedade da vítima Wesclley Pinheiro Oliveira, conforme boletim de ocorrência de fls. 6/9 e

auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 10/11.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOÃO PAULO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, portava 3 munições calibre 32, duas da marca CBC e uma da marca Lapua, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo requisitado a fls. 34 (fls. 64/65).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/59).

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2021 (fls. 66/67).

O réu foi citado (fl. 82/84) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 88/90).

Em 24 de novembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 92/96).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

As materialidades delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição/apreensão/avaliação e entrega (fls. 10/11), laudo pericial de exame de peça (fls. 117/118), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação do acusado, senão, vejamos.

O acusado JOAO PAULO ROCHA DA SILVA, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio e de apenas manifestar-se perante a Autoridade Judiciária (fl. 05). Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que tinha saído da casa de sua tia e ia para a casa do seu pai, quando foi abordado pela polícia enquanto caminhava. Só soube da acusação de roubo na delegacia. Acredita que tenha sido confundido por ter passado no local na hora do crime. Negou estar na posse das munições. Já foi processado por tráfico de drogas e tinha saído da cadeia há 20 dias.

A negativa do réu, encontra-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima WESLLEY PINHEIRO OLIVEIRA, em solo policial, declarou que trabalha como motoboy para o dono de uma pizzaria e de uma drogaria. Na data dos fatos, depois de fazer uma entrega de pizza e receber a quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais), estava voltando para a pizzaria quando, na esquina, exatamente na Rua Nova Taboão, a moto quebrou. Estava ligando para pedir ajuda quando foi rendido por 2 rapazes, que anunciaram o roubo. O indiciado era quem lhe apontava uma arma de fogo, enquanto dizia: "na moral, é um assalto!". O outro lhe revistou e subtraiu a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais) que estava no seu bolso, enquanto o indiciado puxou o celular da sua mão. O outro foi para a esquina e viu a viatura passando. Ele voltou, pegou a arma e saiu correndo, conseguindo fugir. Já o indiciado lhe puxou pelo colarinho, mandou que sentasse na calçada e não gritasse quando a viatura passasse. A viatura passou pelos dois e, pelo ângulo em que estava, não conseguiu ver os dois, de modo que passou e foi embora. Então conseguiu se desvencilhar do indiciado, levantar e gritar por socorro. Os policiais viram a cena e deram marcha a ré na viatura, retornando para prestar ajuda. Os policiais, cientes do roubo, trouxeram todos para o D.P. Afirma que nunca viu o indiciado e o outro criminoso em sua vida antes. Diz que, quando a viatura passou, o indiciado já lhe devolveu o celular, enquanto lhe mandava não gritar. Já a quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais) não foi recuperada, pois foi levada pelo segundo roubador (fl. 04). Em juízo, disse que foi fazer uma entrega em Guarulhos, no bairro Taboão e sua moto quebrou. Estava pedindo socorro quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Pegaram seu celular e R\$ 27,00. Durante a abordagem,

uma viatura se aproximou. O rapaz que estava de pé avisou o outro e correu. Ele que estava com a arma. O outro rapaz devolveu o celular e mandou ele não falar nada. Em seguida, ele e o segundo assaltante foram abordados. Recuperou só o celular. Em juízo, ao ver o réu e outros dois presos, não reconheceu o réu em juízo, mas disse que o roubador que foi preso não chegou a fugir, tendo sido abordado pela polícia ao seu lado. Confirmou que os policiais encontraram com o roubador abordado algumas munições.

As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

O policial militar ADRIANO FIGUEIREDO PINTO, em sede extrajudicial, narrou que no dia dos fatos, por volta das 22h30min, faziam patrulhamento pela Av. Nova Taboão, altura do numeral 301, quando a vítima Wesley informou que estava sendo vítima de roubo por 2 rapazes, sendo que um deles estava armado. Ela ainda informou que teve a carteira e o celular roubados e que um dos roubadores, ao ver a viatura, pegou a arma e fugiu, enquanto o outro roubador, que seria o indiciado, lhe devolveu a carteira e o celular e determinou que não gritasse. Diz que conseguiu abordar e deter o indiciado pelo local dos fatos porque ele não tentou fugir, ficou ali parado. Em busca pessoal nele, foram localizadas, no bolso da blusa que trajava, 3 munições picotadas de calibre 32, sendo duas da marca CBC e uma da marca Lapua. Indagado, ele negou o roubo, porém depois confessou o roubo, mas disse que estava sozinho e que não tinha arma. Ele não foi indagado das munições. Diante dos fatos, proferiu voz de prisão contra ele, que foi conduzido para a D.P. (fl. 02). Em juízo, narrou que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento pela nova taboão quando se depararam com duas pessoas. Um solicitou a equipe e disse que estava sendo roubado. Ambos foram abordados, vítima e roubador. No bolso do roubador acharam 3 munições. Falaram com a vítima, que informou que tinha outro indivíduo que ao ver a viatura empreendeu fuga, pegando a arma que estava na mão do outro

antes. O que ficou no local devolveu a carteira e o celular e mandou ele ficar quieto. O que fugiu levou R\$ 27,00 em dinheiro. Disse que as munições apreendidas com o réu estavam picotadas. Questionado, inicialmente o réu negou o roubo, mas depois acabou confessando, porém disse que estava fazendo o roubo sozinho e que não tinha arma nenhuma.

O policial militar MÁRCIO OLIVEIRA DE JESUS, foi ouvido apenas na fase extrajudicial, oportunidade em que narrou que fazia patrulhamento quando se deparou com dois rapazes, sendo que um deles gritava que estava sendo roubado. Parou para averiguar e um dos rapazes, identificado como sendo a vítima Wesley, contou que havia um terceiro rapaz que havia fugido na posse de uma arma. O indiciado estava ao lado da vítima e, vendo a viatura, saiu andando, mas logo recebeu ordem para parar, tendo obedecido. Com ele, em revista pessoal, foram encontrados no bolso da blusa que trajava, 3 (três) munições de calibre 32, todas picotadas. Indagado, ele primeiro negou o roubo, mas depois de achadas as munições, ele confessou o roubo, mas disse que estava sozinho e que tentou fazer o roubo "na voz". Diante dos fatos, seu colega de farda proferiu voz de prisão contra ele, que foi conduzido para a DP. A vítima relatou que foi o indiciado quem anunciou o roubo e era ele quem estava portando a arma, mas que o segundo roubador pegou a arma antes de fugir (fl.03). Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e simplesmente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, quanto ao delito de roubo, diante das declarações da vítima, acrescidas dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência em ambas as fases policiais, bem como das circunstâncias da prisão do réu, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de JOÃO PAULO no delito apurado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Nota-se, ainda, que o policial militar ouvido mostrou-se firme e uníssono ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

Como narrado pela vítima e o policial ouvido, o réu foi abordado ainda no local, o que torna segura sua participação no crime, não subsistindo a singela versão judicial do acusado de que teria sido confundido.

Além da certeza da materialidade e da participação do acusado no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação do réu, agindo com outro indivíduo não identificado, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, esta também foi suficientemente comprovada, diante das declarações da vítima tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que o acusado e seu comparsa estavam armados na ocasião, sendo irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida, em razão do comparsa do acusado ter fulgurado fugir com o armamento.

Assim, nessa esteira, urge reconhecer a circunstância majorante estabelecida no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.654/18, que revogou o inciso I do §2º daquele dispositivo legal. Sobre a desnecessidade da apreensão da arma utilizada no evento criminoso, bem como a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, para o reconhecimento da agravante em questão, a jurisprudência vem reiteradamente decidindo:

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Fração de três oitavos em razão da presença de duas causas de aumento - Possibilidade - Maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto - Impossibilidade - Reincidência e gravidade concreta do delito que impõem a manutenção do regime fechado - Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0006588-14.2016.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Grifei);

"Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Causas de aumento bem caracterizadas. Arma de fogo. Apreensão. Desnecessidade. Palavra da vítima. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1522520-11.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020) (Grifei);

"Roubo qualificado Palavra das vítimas Reconhecimentos na delegacia confirmados em

juízo Negativa do réu isolada nos autos Condenação mantida; Roubo qualificado Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Emprego de arma de fogo Falta de apreensão e perícia Irrelevância Prova oral indicando a utilização do objeto Qualificadora reconhecida Precedentes; Roubo qualificado Aumento da pena base Réu primário Crimes que não ultrapassaram a conduta esperada Ação que patrimônio de duas vítimas Crime único Impossibilidade Regime fechado Cabimento Recurso da Defesa improvido, com acolhimento parcial daquele apresentado pelo Ministério Público". (TJSP; Apelação Criminal 1502893-38.2017.8.26.0536; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020) (Grifei);

"A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Apelação Criminal nº 906.377.3/6, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. IVAN MARQUES, j. em 25/05/2006);

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas" (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero - j.18.11.1197- IBCCrim 63/234);

"O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - apreensão e exame pericial do instrumento para reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - Comprovação do uso pela vítima - Suficiência: Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima" (Apelação nº 1.158.879/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Ferreira Rodrigues - 12/1/2000 - v.u. - voto 7.198);

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Localização ou apreensão da arma para o reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - intimidação da vítima - Suficiência:- É irrelevante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, que a arma não seja localizada ou apreendida, pois razão da majorante é a intimidação da vítima" (Apelação nº 1.185.391/8 - São Paulo - 16ª Câmara - Relator: Ubiratan de Arruda - 10/02/2000 - V.U. Voto nº 4.249).

Neste ponto, saliento que embora presentes duas causas especiais de aumento de pena: concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), que enseja acréscimo de 1/3 das penas, e o uso de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que autoriza aumento de 2/3, implementada pela Lei n.º 13.654/18, já vigente à época dos fatos, entendo que no caso em apreço, apenas o aumento de 2/3 (dois terços), o maior deles, previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que prevê que diante de mais de uma causa de aumento prevista na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o de maior valor.

É verdade que o artigo 68 em análise usa a palavra "pode", o que permite a aplicação das duas majorantes cumulativamente. Todavia, a meu ver, apenas em casos específicos se justificaria tal cumulação, devidamente fundamentada em fatos concretos, a fim de evitar uma desproporcionalidade das penas, o que não entendo

que seja o caso dos autos.

Assim, no presente caso, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, devendo o concurso de agentes ser considerado na primeira fase de aplicação da pena, como circunstância judicial desfavorável.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, o comparsa do acusado subtraiu a quantia de R\$27,00 da vítima, valro que não foi recuperado, sendo inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Restaram, portanto, bem evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu, sendo certo que suas condutas e os elementos de prova constantes dos autos apontam na real direção do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, em relação ao delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, ainda que as provas sejam seguras no sentido de que o acusado portava as três munições apreendidas, cujas eficácias foram atestadas pelo laudo pericial de fls. 117/118, como bem sustentado pelas partes, entendo que o crime de porte de munições deve ser absorvido pela causa de aumento do roubo referente ao emprego de arma de fogo, na medida em que o réu estava com a arma, que foi levada por seu comparsa, sendo ao menos bem provável que a munição fosse, exatamente, da arma usada no crime.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado pelo delito de roubo duplamente agravado, restando absorvido o delito de porte de munição, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso de dois agentes (réu e outro indivíduo não identificado), conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação da vítima e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, circunstância que inclusive caracteriza uma das causas de aumento do §2º do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverá ser considerada neste momento, como circunstância judicial, pelas

razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do Juízo. Ademais, o réu teria praticado o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto anteriormente aplicada em razão da prática de um delito de tráfico de drogas (fl. 36), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumpra salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, “não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada” (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nesta primeira fase, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, ausente circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 1500585-61.2019.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0019264-16.2019.8.26.0041, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 35/37 e F.A. de fls. 130/134 e fls. 136/140), sendo, portanto, reincidente. Assim, acresço as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira etapa, no entanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira fase, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente, incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade para João Paulo é o FECHADO, único adequado em razão da reincidência, além do acusado ter cometido

os delitos enquanto cumpria pena em regime aberto, situações que indicam que o réu faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, evidenciando que faz do crime meio de vida, sendo inadequado regime menos rigoroso, até porque o réu demonstrou que não tem pretensão de cumpri-lo.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu JOÃO PAULO, o regime de pena imposto por lei, o fato de ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR JOÃO PAULO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 9 (NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime FECHADO, e ao pagamento de 23 (VINTE TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. Outrossim, absolvo o acusado da imputação que lhe move a Justiça Pública, por infração ao artigo 14, da Lei nº 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do C.P.P.

Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA